

□ 관 련 자 선임행정원 김○○

□ 내 용

1. 업무 개요

연구원은 「국가계약법」과 연구원 「회계규정」 등의 규정에 따라 위탁 연구용역의 납품결과에 관한 검사를 실시함으로써 계약을 관리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「국가계약법」 제14조(검사) 제1항은 “각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다.”, 제2항은 “제1항에 따라 검사하는 자는 검사조서(檢査調書)를 작성하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 검사조서의 작성을 생략할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

같은 법 시행령 제55조(검사) 제1항은 “법 제14조제1항의 규정에 의한 검사는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일) 이내에 완료해야 한다.”라고 규정하고 있다.

또한, 연구원 「회계규정」 제99조(검사조서 작성)은 “검사 책임자가 검

사를 완료한 때에는 검사조서를 작성하여야 한다. 다만, 계약금액이 100 만원을 초과하지 아니한 경우에는 이의 작성을 생략할 수 있다.”라고 명시하고 있고,

연구원 「연구용역규정」 연구용역계약일반조건 제8조(검사)는 “① 계약 상대방은 연구용역을 완성하였을 때에 제4조에서 정한 연구용역성과물을 첨부하여 KDI에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 한다. ② KDI는 제1항에 의하여 계약상대자의 연구용역성과물을 받은 때에는 계약서 및 기타 관계서류에 의하여 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다. ③ KDI는 제2항의 검사를 위하여 필요한 경우에는 관련자료를 계약상대자에게 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 성실히 응하여야 한다. ④ 계약상대자가 제출한 연구용역성과물의 내용이 KDI의 사업목적 및 계약내용에 위반되거나 부당할 때, 또는 그 내용이 불충분하거나 기타 수정·보완이 필요하다고 KDI가 판단하였을 때에는 KDI는 계약상대자에게 수정·보완을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 KDI가 요구한 기일 내에 성실히 응하여야 한다.”라고 적시하고 있다.

한편, 연구원 「회계규정」 및 「연구용역규정」은 상기 「국가계약법령」과 달리 연구원에서 계약 추진한 위탁연구용역의 이행 완료 결과물에 대한 검사 및 검사조서의 작성기한(14일 이내)에 대해 별도 명시하지 않고 있고,

연구원 「회계규정」 제145조(정부계약관계 규정 등의 준용)은 “이 규정에 정하지 아니한 사항은 정부의 계약에 관한 법령, 예규, 해택 등을 준용한다.”라고 명시하고, 연구원 「연구용역규정」 제21조(관계법령 등의 준용)는 “용역계약을 이행함에 있어 특별히 명시되지 아니한 사항에 대하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 기획재정부 계약예규 등을 준용한다.”라고 각각 명시하고 있으므로,

연구원은 「국가계약법령」에서 규정하고 있는 바와 같이 자체 위탁연구용역 계약에 대해 이행 완료 후 14일 이내에 검사를 실시하고 검사조서를 작성해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 연구원은 감사대상기간(2023.11.1.~2024.9.30.) 중 체결한 위탁연구용역 계약 가운데 7건의 계약에 대해 법정 검사기한 14일을 초과하여 검사를 실시하였다.(별표 1 참조)

4. 조치할 사항

원장은 위탁연구용역의 계약 완료 후 법정 기한을 초과하여 감사지연을 초래하는 등 계약의 관리를 소홀히 한 선임행정원 김○○에게 주의를 촉구하시고, 「국가계약법령」의 검사기한을 준수하는 등 위탁연구용역 계약업무를 철저히 관리하시기 바랍니다.(주의)